

Unidad Procesal N.º 7, San Carlos de Bariloche, (Juzg. Flia. N.º 7), Sent. N.º 50, 21/03/2025, "B. C. H. c/ P. M. s/ Régimen de Comunicación" Expte. BA-00881-F-2024

VISTO: El expediente B. C. H. c/ P. M. s/ Régimen de Comunicación Expte. N.º BA-00881-F-2024, que se encuentra en condiciones de dictar sentencia, de los que, RESULTA: Se presenta el señor C. H. B. y solicita se fije régimen de comunicación con la hija E. B. DNI ... F/N ..., dirige la acción contra la señora M. P. progenitora conviviente con la adolescente. Alega que debido a falsas denuncias efectuadas por aquella y mientras se encontraban en pareja, fue intimado a retirarse del hogar en el marco del proceso: "P. M. c/ B. C. H. s/ Ley 3040" Expte. Nro. 24.159/17. Cuenta que la progenitora ha utilizado el mecanismo de denunciar falsamente, alegándole una enfermedad mental y que por ello, no puede mantener contacto con su hija y que hace más de un año y medio que no tiene contacto con la hija. Propone un régimen de comunicación. Solicita como medida cautelar régimen de comunicación provisorio durante la tramitación del proceso. Funda en Derecho y ofrece prueba (I0001). Se corre traslado de la demanda (I0002) y debidamente notificada (cédula nro. 202405030464), se presenta la señora M. P.

contestando demanda y reconviniendo por cuidados personales unilaterales (E0003). La patrocina la doctora Karina Chueri. Relata en su contestación que la relación con el actor estuvo signada por la violencia y los problemas de salud del mismo, cuenta que éste fue diagnosticado con t.d.p.. En dicho contexto las agresiones hacia ella y E., fueron constantes y que cuando logran escapar (denuncia del 16/20/2017) se dictan medidas de protección para ambas, también disponiendo la exclusión del hogar del actor. Agrega que su ex pareja -aun viviendo fuera de la ciudad- nunca dejo de hostigarlas mediante correos electrónicos, llamadas y mensajes, que su hija hoy tiene quince años, que ha estado con acompañamiento terapéutico para superar las heridas de la violencia ejercida. Asimismo, que cuando lo necesita, mantiene terapia con la licenciada Ayelén Mansilla. Cuenta que no está en condiciones de ejercer el rol paterno, que nunca ha estado antes, que ella es quien asumió la crianza de E. y que ella voluntariamente decide no mantener contacto con su padre. Funda en Derecho y ofrece prueba (E0003). No se lleva a cabo la audiencia de conciliación fijada en julio de 2024 (I0009) debido a que no se conecta el actor y se aguarda el impulso de la parte. A pedido de la actora se fija nueva fecha de audiencia (I0010) para el día 19/08/2024 (I0011) la que tampoco se conecta el actor. La demandada pide se abra a prueba -a la que luego adhiere el actor- (E0010) y la doctora López Haelterman se excusa de continuar interviniendo atento la denuncia penal en trámite por amenazas preferidas del actor contra la funcionaria cuando se desempeñaba como jueza subrogante (I0011). El expediente se abre a prueba

(I0015), designo abogado para la adolescente (I0026) asumiendo la intervención los doctores Suárez y Corbella (E0035 y E0036). El actor desistió de la pericia social y psicológica e incorporada toda la prueba producida, entendí innecesario recibir prueba testimonial. La adolescente ejerció su derecho a ser oída y contó con asistencia letrada. Efectuada luego presentación en la que reafirma el deseo de no ver al padre (E0044). Finalmente, se corrió vista a la Defensoría de Menores e Incapaces, dictaminando la doctora Natalia de Rosa que corresponde rechazar la demanda interpuesta por el señor B. (E0041) pasando el expediente al dictado de sentencia definitiva.

Análisis y solución del caso:

1. De la producción de la prueba de este proceso, así como de la compulsa de las actuaciones BA-25726-F-0000 "P. M. C. B. C. H. s/ Violencia (F) (Reservado)", deviene en improponible la demanda. En primer lugar, destaco que el actor no asistió a las dos audiencias conciliatorias fijadas (I0009 e I011) que él mismo solicitó (E0005 y E0009). Por otra parte, no desplego mayor actividad probatoria. desistiendo de la pericial social y psicológica respecto de su persona conforme se desprende del Movimiento (E0025). Dicho esto, tengo fundamentalmente en cuenta que, la señora P. y E. han sobrevivido a la violencia extrema perpetrada por el aquí actor, que las llevo a mudarse a N. y luego a B.A., regresando finalmente a Bariloche en el año 2018. La entonces titular del organismo, doctora Marcela

Pájaro, dicto medida de prohibición de acercamiento hacia la señora P. y la niña E., disponiendo también la exclusión del hogar del señor B., incluso los hechos denunciados tuvieron tal gravedad que se le otorgó botón antipánico en fecha 01/03/2018 que mantuvo hasta el día 18/12/2020. Tal como surge del proceso de violencia, el actor protagonizó intento de femicidio de la progenitora de la adolescente, ampliando la pericia social: "En su infancia ha sido víctima indirecta de violencia por parte del Sr. B., encontrándose en situación de alto riesgo ante un episodio de intento de femicidio que fue evitado por su intermediación, por el cual recibió asistencia terapéutica para superar temores y el impacto subjetivo que le produjo tal situación. 4) Se trata de una adolescente que por su madurez progresiva podría retomar por decisión propia el contacto con su progenitor si fuese su deseo, lo que hasta el momento no se ha producido. Se sugiere brindar un espacio de escucha a la joven" (E0040). Con relación a las consecuencias de la violencia, la adolescente ha realizado tratamiento terapéutico en el H. Z. de marzo de 2018 a diciembre de 2019 informando la licenciada Leton: "E. B. realizó tratamiento ... desde marzo de 2018 a diciembre de 2019, con alta clínica. El motivo de consulta fue por cuadro de e. y síntomas reactivos a situaciones de violencia, maltrato físico y verbal ejercidas por su padre" (E0020). E. participó de este proceso siendo oída por la suscripta pero también contando con patrocinio letrado afirmo que no desea tener contacto con el progenitor, ni personal, ni telefónico, considerándolo un vínculo negativo que podría afectarla gravemente, también pide que sea su madre quien ejerza el cuidado personal. (E0044 y E0036). La Cámara de Apelaciones

local ha señalado sobre esta materia que: “Cuando quien peticiona la comunicación, lo hace en un contexto como el del caso que nos ocupa en el cual han existido todo tipo de violencias, tiene a su cargo la acreditación palmaria y contundente de que su pretensión no tiene como norte la satisfacción de un deseo personal centrado en su posición de adulto que piensa mismo y enarbola sus derechos como bandera. La carga de acreditar su trabajo de introspección personal asumiendo la responsabilidad por las conductas del pasado con un genuino propósito de cambio es un requisito sine qua non para la pretensión en curso. Debemos recordar que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos (Art 10 CcyC)”. Cámara de Apelaciones Civil Comercial y Contencioso Administrativa Bariloche, 2024-D-10 -BA-23523-F-0000. En su dictamen final, la Defensoría de Menores e Incapaces, doctora Natalia de Rosa, resignificó la importancia del precedente del Comité de la CEDAW "González Carreño", allí el Comité criticó la aplicación de " una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad" y recordó “ que en asuntos relativos a la custodia de los hijos y los derechos de visita el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, y que cuando las autoridades nacionales adoptan decisiones al respecto deben tomar en cuenta la existencia de un contexto de violencia doméstica" (Punto 9.4 Comunicación 47/2012). Tal como lo señaló la Cámara en el precedente citado en anterior párrafo. Así, por los

fundamentos vertidos corresponde el rechazo del pedido de régimen de comunicación.

2. En cuanto a la reconvención por el cuidado personal, corresponde hacer lugar al mismo en tanto, los hechos, es la progenitora quien ejerce los cuidados de la adolescente y agrego que ésta prestó expresa conformidad a que sea su madre quien ejerza sus cuidados personales (E0036). En este punto, la pericia señala que la señora P. además ha logrado transitar la violencia vivida, junto a su hija, e incluso con lo que ello implica, ha podido sostener un vínculo de apego y cercanía. "Por su historia de violencia extrema, sostienen un estilo de vida tranquilo. La dinámica está establecida en función del cumplimiento de las responsabilidades laborales de la Sra. P. y las educativas de su hija. Se acompañan y cuidan mutuamente. Sostienen un vínculo amoroso, respetuoso y de mucho diálogo, en el que la Sra. P. se encarga de brindarle seguridad a su hija (conf. pericia social C-3BA-324-CIFTSF-2024). Por otra parte la pericia del Cuerpo de Investigación Forense informa que: "M. demuestra una capacidad adecuada para ejercer sus funciones parentales, lo que se refleja en su habilidad para discriminar de manera efectiva los aspectos del conflicto con su ex pareja sin involucrar a su hija, E.. A lo largo de su crianza, ha logrado establecer límites claros que protegen a su hija de las tensiones emocionales que podrían derivarse de la relación con el progenitor. Esta capacidad para manejar el conflicto indica un nivel significativo de madurez emocional y responsabilidad. M. tiene una comprensión clara y profunda del pensamiento y las

emociones de E., reconociendo que su hija no desea mantener un vínculo con su padre, dado que nunca lo ha sentido como un referente afectivo en su vida. Además, M. demuestra un enfoque proactivo en su rol como madre, promoviendo un ambiente emocional seguro y estable. (...) Su compromiso con el bienestar de E., sumado a su capacidad para gestionar los conflictos interpersonales de manera efectiva, refuerza su idoneidad en el ejercicio de las funciones parentales" (E0023). Por las razones expuestas es que dispondré el cuidado personal de la adolescente exclusivamente en cabeza de la progenitora contemplando además que si no están dadas las condiciones para la comunicación, menos para el ejercicio de los cuidados compartidos.

3. Finalmente en cuanto a las costas, si bien el principio general es la imposición por su orden, entiendo que en el caso y merituando que en el contexto de violencia de género, la promoción de la presente acción ha sido un modo más de dar continuidad al ejercicio de la violencia hacia la expareja, y la adolescente, es que entiendo que debo apartarme del principio general y en este caso imponerlas al actor.

Por lo expuesto, RESUELVO:

- 1) Rechazar la demanda de régimen de comunicación promovida.
- 2) Hacer lugar a la reconvención interpuesta otorgando el cuidado personal unilateral de E. B. DNI ... a su progenitora M. I. P. DNI ...
- 3) Imponer las costas al señor C. H. B. conforme los fundamentos expuestos en el Análisis y Solución del Caso.
- 4) Regular los honorarios profesionales de las doctoras P. G. O. y P. U., letradas patrocinantes del actor, de manera conjunta y en idénticas proporciones y los de la doctora K. C., letrada patrocinante de la demandada, en el equivalente a 10 jus. Se hace saber que el valor actualizado del mismo asciende a \$57.585. Se han aplicado las pautas del art. 6 (inc. b, c y e) y arts. 9 (10 jus), 11 ss y cc. de la Ley 2212.
- 5) Dichos honorarios deberán abonarse dentro del plazo de diez días de notificados.
- 6) Firme que sea la presente y a pedido de parte, extiéndase por Secretaría certificación de honorarios.
- 7) Atento lo dispuesto por la Acordada 55/2001, Resolución 529/2005 ambos del STJ y Resolución 101/06 de la Procuración General de la Provincia de Río Negro, hágase saber que la totalidad de los honorarios correspondientes a las doctoras P.

G. O. y P. U., deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Oficial Nro. 250-900002139 CBU 0340250600900002139002 del Banco Patagonia S.A. Sucursal Viedma denominada "Fondo de Informatización de los Ministerios Públicos".

8) Se protocoliza digitalmente. Notifíquese en los términos de la Acordada nro. 36/22 a las partes y a la Caja Forense. Se procede a cargar a la representante de la Caja Forense, doctora Andrea Martin.

FDO.: WIESZTORT.